

PROMESA DE VENTA DE INMUEBLE ENTRE: De una parte, IGUANAS LAKE CONDO & RESIDENCES, S.R.L., sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana., provista del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número: 1-33-17485-5, Registro Mercantil # 203755SD, con domicilio social en Calle Abraham Lincoln, No. 51, ensanche. Serralles, Santo Domingo, República Dominicana, y debidamente representada por el señor JOSE ANTONIO GONZALEZ DIAZ, de nacionalidad española, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte NO.XDE584016, domiciliado y residente en la Calle A, No.9, Urb. Fernández, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y accidentalmente en Punta Cana, Distrito Municipal de Verón, Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia, República Dominicana, con el correo electrónico jgonzalez@dunadevelopment.com, quien en lo adelante y para los fines del presente Contrato se denominará EL DESARROLLADOR. <i>Nombre(s) de "El Comprador":</i> <i>Empresa o Individuo. :</i> <i>Número de Pasaporte:</i> <i>(Individuo o representante). :</i> <i>Número de Identificación de la Empresa. :</i> <i>Nacionalidad(es). :</i> <i>Estado Civil. :</i> <i>Dirección. :</i> <i>Correo(s) Electrónico(s). :</i> <i>Ocupación(es). :</i> Cuando sean designadas conjuntamente EL DESARROLLADOR y EL PROMITENTE COMPRADOR, a los fines del presente Contrato, se denominarán indistintamente como LAS PARTES. PREAMBULO: Por Cuanto: LA PRIMERA PARTE es propietaria del inmueble que se describe más adelante en el Artículo Primero de este acuerdo, el cual se encuentra localizado dentro de la ciudad destino Cap Cana (en lo adelante "Cap	PROMISE OF SALE OF PROPERTY BETWEEN: On the one hand, IGUANAS LAKE CONDO & RESIDENCES, SRL., a company incorporated under the laws of the Dominican Republic, with National Taxpayer Registry (RNC) number: 1-33-17485-5, Commercial Registry # 203755SD, with registered office at Calle Abraham Lincoln, No. 51, Ensanche. Serralles, Santo Domingo, Dominican Republic, and duly represented by Mr. JOSE ANTONIO GONZALEZ DIAZ, of Spanish nationality, of legal age, single, holder of passport NO. XDE584016, domiciled and residing at Calle A, No.9, Urb. Fernández, Santo Domingo, National District, Dominican Republic and accidentally in Punta Cana, Municipal District of Verón, Municipality of Higüey, Province of La Altagracia, Dominican Republic, with the email address jgonzalez@dunadevelopment.com, who hereinafter and for the purposes of this Contract shall be referred to as THE DEVELOPER. <i>Name(s) of "The Purchaser":</i> <i>Company or Individual. :</i> <i>Passport Number:</i> <i>(Individual or representative). :</i> <i>Company Registration Number:</i> <i>Nationality/ies:</i> <i>Marital Status:</i> <i>Address:</i> <i>:</i> <i>Email Address(es):</i> <i>Occupation(s):</i> When THE DEVELOPER and THE PROMISOR BUYER are jointly designated, for the purposes of this Contract, they shall be referred to interchangeably as THE PARTIES. PREAMBLE: Whereas: THE FIRST PARTY is the owner of the property described below in Article One of this agreement, which is located within the destination city of Cap Cana (hereinafter "Cap Cana"), located in the town of Juanillo, La Altagracia Province.
---	---

Cana”), ubicada en la localidad de Juanillo, Provincia La Altagracia.

POR CUANTO: CAP CANA., está permitiendo la construcción y el desarrollo por y a riesgo de terceros desarrolladores de una serie de edificaciones dentro del proyecto residencial y comercial, el cual estará dotado de áreas destinadas a la construcción de viviendas, edificios residenciales, clústeres de viviendas individuales y de apartamentos, edificios comerciales, escuela, iglesia, y demás amenidades.

POR CUANTO: EL DESARROLLADOR, dentro de las instalaciones de **CAP CANA** está llevando a cabo un desarrollo inmobiliario residencial denominado Proyecto **MAKAI RESIDENCES**, el cual será operado bajo los estándares y usos de la marca **DOLCE BY WYNDDHAM** (en lo adelante **EL CONDOMINIO**),

Por Cuanto: LA PRIMERA PARTE ha manifestado su interés en vender dicho inmueble a favor de **LA SEGUNDA PARTE**, quien ha manifestado su interés en adquirirlo, de conformidad con las condiciones pactadas en lo adelante del presente Contrato.

Por Cuanto: LA SEGUNDA PARTE reconoce, acepta, se compromete a cumplir y se somete a las regulaciones de Cap Cana, entre las cuales se pueden mencionar (i) la Declaración Maestra de Regulaciones de Cap Cana (en lo adelante, la “Declaración Maestra de Cap Cana”), la cual es parte integral del presente Contrato y se anexa al mismo como Anexo F; Estos documentos (denominados conjuntamente, los “Documentos de Cap Cana”), establecen los derechos y obligaciones de todos los adquirientes de inmuebles en Cap Cana sin importar la fecha de adquisición, con la finalidad de garantizar que el desarrollo de Cap Cana y de las construcciones que en el mismo se edifiquen, y su uso, se realicen de la manera más uniforme posible y de acuerdo con la naturaleza misma de Cap Cana. En consecuencia, **LA SEGUNDA PARTE** acepta que es una condición indispensable, sin la cual no se hubiese suscrito este Contrato, su adhesión a los Documentos de Cap Cana y las modificaciones que sean introducidas a los mismos de tiempo en tiempo, y procede a firmar en señal de aceptación tanto las Condiciones y Obligaciones en Cap Cana, como la Declaración Maestra de Cap Cana.

POR CUANTO: En el entendido de que el anterior preámbulo se considera parte integrante del presente Contrato, de común acuerdo y buena fe entre **LAS PARTES**;

WHEREAS: CAP CANA is allowing the construction and development at the risk of third-party developers of a series of buildings within the residential and commercial project, which will be equipped with areas designated for the construction of housing, residential buildings, clusters of individual homes and apartments, commercial buildings, a school, a church, and other amenities.

WHEREAS: THE DEVELOPER, within the **CAP CANA facilities**, is carrying out a residential real estate development called **the MAKAI RESIDENCES Project**, which will be operated under the standards and uses of the **DOLCE BY WYNDDHAM brand** (hereinafter **THE CONDOMINIUM**),

Whereas: THE FIRST PARTY has expressed its interest in selling said property to **THE SECOND PARTY**, who has expressed its interest in acquiring it, in accordance with the conditions agreed upon in the present Contract.

Whereas: THE SECOND PARTY acknowledges, accepts, agrees to comply with and submits to the regulations of Cap Cana, among which can be mentioned (i) the Cap Cana Master Statement of Regulations (hereinafter, the “Cap Cana Master Statement”), which is an integral part of this Contract and is attached hereto as Annex F; These documents (collectively referred to as the “Cap Cana Documents”) establish the rights and obligations of all purchasers of real estate in Cap Cana, regardless of the date of acquisition, in order to ensure that the development of Cap Cana and the constructions built therein, and their use, are carried out in the most uniform manner possible and in accordance with the very nature of Cap Cana. Consequently, **THE SECOND PARTY** accepts that its adherence to the Cap Cana Documents and any modifications made to them from time to time is an indispensable condition, without which this Contract would not have been entered into, and proceeds to sign, as a sign of acceptance, both the Conditions and Obligations in Cap Cana and the Cap Cana Master Declaration.

WHEREAS: It is understood that the foregoing preamble is considered an integral part of this Contract, by mutual agreement and in good faith between **THE PARTIES**;

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: <u>ARTÍCULO 1: OBJETO DEL CONTRATO</u> <u>Venta de El Inmueble:</u> EL DESARROLLADOR por medio del presente Contrato otorga a EL PROMITENTE COMPRADOR con todas las garantías ordinarias de derecho y con sujeción a las demás estipulaciones contenidas en el presente Contrato, formal promesa de venta, cesión y traspaso, libre de cargas y gravámenes, ocupantes y afectaciones de cualquier género respecto de EL INMUEBLE que a continuación se describe, la cual se convertirá en una venta perfecta para LAS PARTES, una vez se cumplan con las condiciones que se establecen en el presente Contrato: “Unidad _____, ubicada en el nivel __, del proyecto MAKAI, con un área de _____ m2. La unidad tendrá la siguiente distribución: recibidor, salón-cocina, terraza, ____ () dormitorio, ____ () baño, un (1) estacionamiento. De acuerdo al anexo A.” El condominio contara con: 4 ascensores, escaleras de emergencias, Spa, gimnasio, cine, área de coworking, cancha de paddle, cancha de pickleball, 3 piscinas, área de mascotas y Área de juegos. EL PROMITENTE COMPRADOR declara, reconoce y acepta, que no podrá requerir de EL DESARROLLADOR el cambio o sustitución de El Inmueble tras la firma del presente Contrato, a menos que EL DESARROLLADOR lo acepte. CARGAS Y GRAVÁMENES. EL DESARROLLADOR DECLARA y EL PROMITENTE COMPRADOR reconoce y acepta saber, que EL PROYECTO puede constituir la garantía de una facilidad crediticia tomada con una entidad de intermediación financiera, para su desarrollo, entendiéndose que dicha garantía permanecerá vigente, respecto de la unidad inmobiliaria objeto de la presente promesa, hasta que EL DESARROLLADOR, la libere con el abono del saldo de su precio de venta y respecto del resto del PROYECTO, hasta que efectué el saldo de la facilidad crediticia con los flujos que proyectan generarse con el saldo del precio de venta de la mayor parte del resto de las unidades inmobiliarias que lo conforman.	THEY HAVE AGREED AND STRANDED THE FOLLOWING: <u>ARTICLE 1: OBJECT OF THE CONTRACT.</u> <u>Sale of the Property:</u> THE DEVELOPER, through this Contract, grants THE PROMISING BUYER, with all ordinary legal guarantees and subject to the other stipulations contained in this Contract, a formal promise of sale, assignment and transfer, free of charges and encumbrances, occupants and any other kind of restrictions, to THE PROPERTY described below, which will become a perfected sale for THE PARTIES, once the conditions established in this Contract are met: “Unit _____, located on level __, of the MAKAI project, with an area of _____ m2. The unit will have the following distribution: hall, living room-kitchen, terrace, ____ () bedroom, ____ () bathroom, ____ () parking space. According to Annex A” The condominium will feature: 4 elevators, emergency stairs, spa, gym, cinema, coworking area, paddle court, pickleball court, 3 swimming pools, pet area and playground. THE PROMISING BUYER declares, acknowledges, and accepts that they may not require THE DEVELOPER to change or replace the property after signing this contract, unless THE DEVELOPER so requests accept. LIENS AND ENCUMBRANCES. THE DEVELOPER DECLARES and THE PROMISOR BUYER acknowledges and accepts that THE PROJECT may constitute the guarantee of a credit facility taken out with a financial intermediary entity, for its development, it being understood that said guarantee will remain in force, with respect to the real estate unit subject to this promise, until THE DEVELOPER , releases it with the payment of the balance of its sale price and with respect to the rest of the PROJECT , until the balance of the credit facility is paid off with the flows that are projected to be generated with the balance of the sale price of most of the rest of the real estate units that make it up. THE DEVELOPER DECLARES that he/she
---	---

EL DESARROLLADOR DECLARA que se compromete a entregar el inmueble, libre de cualquier garantía crediticia, dígame libre de cargas y gravámenes.

PÁRRAFO: Queda expresamente convenido entre las partes que, para el caso de que, al momento de la entrega de **EL INMUEBLE**, debidamente terminado, este resulte con un área mayor o menor a la cantidad de metros cuadrados estimados en el presente contrato, dicha variación solo podrá producirse dentro de un margen máximo del cinco por ciento (5%), ya sea en exceso o en defecto, respecto de la superficie originalmente pactada. En tal supuesto, el precio de venta será ajustado única y exclusivamente de manera proporcional a la variación real de la superficie, sin que dicha circunstancia otorgue a **EL PROMITENTE COMPRADOR** derecho alguno a rescindir unilateralmente el contrato, ni a reclamar la eliminación, reducción o inaplicabilidad de las penalidades contractuales pactadas, las cuales se mantendrán plenamente vigentes y exigibles. Asimismo, **LAS PARTES** acuerdan que el margen antes indicado constituye un límite máximo absoluto y no acumulativo, por lo que en ningún caso la variación de la superficie podrá exceder el cinco por ciento (5%) de los metros cuadrados originalmente estimados, ni aun por causas técnicas, constructivas, arquitectónicas o de ajustes de diseño. Cualquier diferencia que sobrepase dicho porcentaje requerirá necesariamente el consentimiento previo y por escrito de **EL PROMITENTE COMPRADOR**, o en su defecto facultará a este último a exigir la regularización de la superficie o la revisión expresa de las condiciones económicas correspondientes, sin que pueda imponerse unilateralmente una variación superior al referido límite.

Justificación Derecho de propiedad. **EL DESARROLLADOR** justifica su derecho de propiedad sobre El Inmueble precedentemente descrito mediante Certificado de Título Matricula No. 3000050704 y 3000050703.

ARTÍCULO 2: ENTREGA DEL CERTIFICADO DE TÍTULO.

Por encontrarse el residencial denominado Proyecto **MAKAI RESIDENCES** sobre los inmuebles identificados como 506422751836 y 506422658172, matriculas Número 3000050704, 3000050703, y debido a que se someterá a un proceso de Régimen de

undertakes to deliver the property, free of any credit guarantee, that is, free of charges and encumbrances.

PARAGRAPH: It is expressly agreed between the parties that, should **THE PROPERTY**, duly completed, have a larger or smaller area than the number of square meters estimated in this contract upon delivery, such variation may only occur within a maximum margin of five percent (5%), whether in excess or deficiency, with respect to the originally agreed-upon area. In such a case, the sale price will be adjusted solely and exclusively in proportion to the actual variation in area, without this circumstance granting **THE PROMISING BUYER** any right to unilaterally terminate the contract, nor to claim the elimination, reduction, or inapplicability of the agreed-upon contractual penalties, which will remain fully in force and enforceable. Furthermore, **THE PARTIES** agree that the aforementioned margin constitutes an absolute and non-cumulative maximum limit, and therefore, in no case may the variation in surface area exceed five percent (5%) of the originally estimated square meters, even for technical, construction, architectural, or design adjustment reasons. Any difference exceeding said percentage will necessarily require the prior written consent of **THE PROMISING BUYER**, or failing that, will entitle the latter to demand the regularization of the surface area or the express revision of the corresponding economic conditions, without any unilateral imposition of a variation exceeding the aforementioned limit.

Justification of property rights. **THE DEVELOPER** justifies his ownership right over the Property described above by means of Title Certificate Registration No. 3000050704 and 3000050703.

ARTICLE 2: DELIVERY OF THE TITLE CERTIFICATE.

2.1 Because the residential complex called **MAKAI RESIDENCES** Project is located Regarding the properties identified as 506422751836 and 506422658172, registration numbers 3000050704, 3000050703, and because it will be subject to a Condominium Regime process, **THE PARTIES** They agree on

Condominio, LAS PARTES convienen lo siguiente: 2.1.1. EL DESARROLLADOR entrega a la firma del presente Contrato copia de los planos particulares provisionales correspondientes a El Inmueble descrito en el Ordinal 1.1 del presente Contrato. 2.1.2. EL PROMITENTE COMPRADOR no depositará documento alguno ni realizará actuación alguna por ante el Registrador de Títulos correspondiente o cualquier otro organismo competente que pueda comprometer la celeridad del referido proceso, obligación ésta que se mantendrá vigente hasta tanto EL DESARROLLADOR le haya entregado debidamente el Certificado de Título correspondiente contra acuse de recibo, descargo y finiquito firmado por EL PROMITENTE COMPRADOR ; 2.1.3. EL DESARROLLADOR, hace constar que realizara sus mejores gestiones para obtener la clasificación definitiva del proyecto MAKAI RESIDENCES, bajo los beneficios de la Ley 158-01 de incentivo turístico y sus modificaciones. La aprobación del proyecto bajo dicha clasificación es a total discreción del consejo de fomento turístico CONFOTUR, por lo que a la fecha EL DESARROLLADOR no puede otorgar garantía alguna respecto a la posibilidad de obtener dicha clasificación 2.1.4. Una vez haya concluido el proceso de Régimen de Condominio mencionado anteriormente, EL DESARROLLADOR entregará a EL PROMITENTE COMPRADOR el Certificado de Título (Duplicado del Dueño) correspondiente a El Inmueble a los fines de que éste deposite por ante el Registrador de Títulos correspondiente la solicitud de registro de la transferencia; previo a esto el comprador se compromete a realizar la gestión pertinente de los beneficios de la resolución definitiva que gozara el proyecto una vez sea clasificado de forma definitiva bajo la ley de fomento turístico (CONFOTUR) , en caso de requerirlo sin que esto afecte el plan de pago acordado. 2.1.5. EL PROMITENTE COMPRADOR acepta que el traspaso de la propiedad de El Inmueble y la entrega del mismo, así como el pago y cancelación definitiva de la hipoteca en caso de existir, estarán sujetos al pago total del precio de compra, así como a la conclusión del Régimen de Condominio, en el entendido de que dicho pago constituye una condición suspensiva de la obligación puesta a cargo de EL DESARROLLADOR. A tales fines EL	the following: 2.1.1. THE DEVELOPER delivers upon signing this Contract a copy of the provisional particular plans corresponding to the Property described in Section 1.1 of this Agreement Contract. 2.1.2. THE PROMISOR BUYER shall not deposit any document or perform any action before the corresponding Registrar of Titles or any other competent body that may compromise the speed of the aforementioned process, this obligation will remain in force until THE DEVELOPER has duly delivered the corresponding Title Certificate against acknowledgment of receipt, discharge and settlement signed by THE PROMISOR BUYER; 2.1.3. THE DEVELOPER states that it will make every effort to obtain the final classification of the MAKAI RESIDENCES project under the benefits of Law 158-01 on tourism incentives and its amendments. However, the approval of the project under this classification is at the sole discretion of the Tourism Development Council (CONFOTUR), and therefore, as of this date, THE DEVELOPER cannot provide any guarantee regarding the possibility of obtaining said classification. 2.1.4. Once the aforementioned Condominium Regime process has been completed, THE DEVELOPER will deliver to THE PROMISING BUYER the Certificate of Title (Owner's Duplicate) corresponding to the Property so that the latter may file the registration application with the corresponding Registrar of Titles. transfer; prior to this the buyer undertakes to carry out the pertinent management of the benefits of the final resolution that the project will enjoy once it is definitively classified under the tourism promotion law (CONFOTUR), if required without this affecting the agreed payment plan. 2.1.5. THE PROMISING BUYER agrees that the transfer of ownership of the Property and its delivery, as well as the payment and final cancellation of any mortgage, are subject to the full payment of the purchase price and the conclusion of the Condominium Regime, it being understood that such payment constitutes a suspensive condition of the obligation assumed by THE DEVELOPER. To this end, THE DEVELOPER will retain the owner's duplicate of the corresponding Title Certificate for the
--	--

DESARROLLADOR retendrá el correspondiente duplicado del dueño del Certificado de Título correspondiente de El Inmueble hasta tanto **EL PROMITENTE COMPRADOR** haya cumplido con su obligación de pago total del precio de compra y demás gastos relacionados.

PARRAFO I: EL PROMITENTE COMPRADOR tendrá el derecho de retener el diez por ciento (10%) del precio total del inmueble hasta tanto **EL DESARROLLADOR** haga entrega formal del Título de Propiedad debidamente registrado a favor del **PROMITENTE COMPRADOR**. Dicha retención no se considerará incumplimiento ni mora por parte del **PROMITENTE COMPRADOR**, siempre que la misma se mantenga exclusivamente con el propósito de garantizar la efectiva entrega del referido título. Una vez **EL DESARROLLADOR** entregue el Título de Propiedad en las condiciones legales correspondientes, el **PROMITENTE COMPRADOR** procederá a realizar el pago del monto retenido dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de dicha entrega.

ARTÍCULO 3: Gastos y Honorarios. Los gastos y honorarios legales generados por el traspaso definitivo de El Inmueble a favor de **EL PROMITENTE COMPRADOR**, así como cualquier gasto generado por las diligencias, registro e inscripción de la transferencia, estará a cargo de **EL PROMITENTE COMPRADOR**.

ARTÍCULO 4: Precio de El Inmueble: El precio de EL Inmueble objeto de este Contrato asciende a la suma de _____ **DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 00/100 (US\$_____00)**, los cuales **EL PROMITENTE COMPRADOR** se obligan a pagar de la siguiente manera:

1-Un primer pago por concepto de Reserva, por un monto de **CINCO MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 00/100 (USD\$5,000.00)**. de igual forma, por medio del presente contrato le Otorgo Recibo de Descargo Total y **FINIQUITO LEGAL** a **EL PROMITENTE COMPRADOR** por la suma recibida.

2-Un pago inicial por la suma de **DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 00/100 (US\$_____00)**, equivalente a un 25% del precio del inmueble.

3-Un plan de pago semestral, por la suma de **DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 00/100 (US\$_____00)** equivalente al 35% del precio del inmueble, cual se encuentra reflejados en el Anexo E.

Property until **THE PROMISING BUYER** has fulfilled their obligation to pay the full purchase price and all other expenses. related.

PARAGRAPH I: THE PROMISING BUYER shall have the right to retain ten percent (10%) of the total price of the property until **the DEVELOPER** formally delivers the duly registered Title Deed in favor of the **PROMISING BUYER**. This retention shall not be considered a breach or default on the part of the **PROMISING BUYER**, provided that it is maintained exclusively for the purpose of guaranteeing the effective delivery of said title. Once **the DEVELOPER** delivers the Title Deed in accordance with the corresponding legal conditions, **THE PROMISING BUYER** shall proceed to make the payment of the retained amount within a period of no more than five (5) business days from said delivery.

ARTICLE 3: Expenses and Fees. The expenses and legal fees generated by the definitive transfer of the Property in favor of **THE PROMISOR BUYER**, as well as any expenses generated by the procedures, registration and recording of the transfer, will be borne by **THE PROMISING BUYER**.

ARTICLE 4: Price of The Property: The price of the Property subject to this Contract amounts to the sum of _____ **UNITED STATES DOLLARS WITH 00/100 (US\$_____00)**, which **THE PROMISOR BUYER** agrees to pay in the following manner:

1-An initial payment for the reservation, in the amount of _____ **UNITED STATES DOLLARS WITH 00/100 (US\$_____00)**. Likewise, through this contract, I grant you a Receipt of Full Release and **LEGAL RELEASE**. to **THE PROMISOR BUYER** for the sum received.

2-An initial payment in the amount of _____ **UNITED STATES DOLLARS WITH 00/100 (US\$_____00)**, equivalent to 25% of the property price.

3-A semi-annual payment plan, for the sum of _____ **UNITED STATES DOLLARS WITH 00/100 (US\$_____00)** equivalent to 35% of the property price, which are set out in

4-Un tercer y último pago contra entrega por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 00/100 (US\$_____00)equivalente al 40% restante del precio del inmueble. 4.1 El precio de venta del inmueble podrá ser objeto de ajuste únicamente en los siguientes casos, pudiendo dicho ajuste representar un aumento que oscile entre un cinco por ciento (5%) y un ocho por ciento (8%) del precio originalmente pactado: A) En caso de que se produzcan aumentos significativos en el costo de los materiales de construcción, derivados de situaciones de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias ajenas a la voluntad de EL DESARROLLADOR, tales como pandemias, conflictos armados, desastres naturales u otros eventos que afecten de manera directa el mercado de insumos de la construcción. En tales casos, EL DESARROLLADOR podrá realizar los ajustes correspondientes al precio de venta, previa notificación escrita y debidamente justificada a EL PROMITENTE COMPRADOR. 4.1.2 Para la determinación objetiva del porcentaje de variación aplicable, se tomará como referencia el aumento efectivo en los costos de los materiales e insumos de construcción, así como el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, disponible en https://www.one.gob.do/; y, de ser pertinente, otros indicadores oficiales o elaborados por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), cuyas publicaciones se encuentran en https://acoprovi.org/, u otra entidad oficial reconocida que refleje de forma confiable las variaciones del sector construcción en la República Dominicana. 4.1.3 El Desarrollador no podrá, en ningún caso, aumentar unilateralmente el precio del inmueble; cualquier ajuste deberá ser fehacientemente probado, notificado al Comprador con la debida anticipación y estrictamente vinculado a los índices de indexación oficiales establecidos por las autoridades gubernamentales competentes indicadas anteriormente.	Annex E. 4-A third and final payment upon delivery for the sum of _____ UNITED STATES DOLLARS WITH 00/100 (US\$_____00)equivalent to the remaining 40% of the property price. 4.1 The sale price of the property may be adjusted only in the following cases, and said adjustment may represent an increase ranging between five percent (5%) and eight percent (8%) of the originally agreed price: A) In the event of significant increases in the cost of construction materials due to force majeure or extraordinary circumstances beyond the control of THE DEVELOPER, such as pandemics, armed conflicts, natural disasters, or other events that directly affect the construction materials market, THE DEVELOPER may adjust the sale price accordingly, after providing THE PROMISING BUYER with written and duly justified notification. 4.1.2 For the objective determination of the applicable percentage of variation, the effective increase in the costs of construction materials and inputs will be taken as a reference, as well as the Direct Cost Index of Housing Construction (ICDV) prepared by the National Statistics Office (ONE) of the Dominican Republic, available at https://www.one.gob.do/; and, if relevant, other official indicators or those prepared by the Dominican Association of Housing Builders and Promoters (ACOPROVI), whose publications are found at https://acoprovi.org/, or another recognized official entity that reliably reflects the variations of the construction sector in the Dominican Republic. 4.1.3 Under no circumstances may the Developer unilaterally increase the price of the property; any adjustment must be substantiated by reliable evidence, notified to the Buyer in good time, and strictly linked to the official indexation rates established by the competent government authorities referred to above. 4.2 It is agreed that with the full compliance of the
--	--

4.2 Se conviene que con el cumplimiento total de la planificación de pago establecida en el artículo 4, se materializará la presente promesa condicional de compraventa y se suscribirá un contrato de venta definitivo suscrito exclusivamente entre **EL DESARROLLADOR** y **EL PROMITENTE COMPRADOR**, por medio del cual **EL DESARROLLADOR** traspasará a **EL PROMITENTE COMPRADOR**, EL Inmueble.

4.3 Se conviene que con el cumplimiento total de la planificación de pago establecida en el artículo 4, se materializará la presente promesa condicional de compraventa y se suscribirá un contrato de venta definitivo suscrito exclusivamente entre **EL DESARROLLADOR** y **EL PROMITENTE COMPRADOR**, por medio del cual **EL DESARROLLADOR** traspasará a **EL PROMITENTE COMPRADOR**, EL Inmueble.

4.3.1 El pago del saldo que deberá efectuar **EL PROMITENTE COMPRADOR** podrá ser realizado por pago directo a **EL DESARROLLADOR** o por financiamiento bancario solicitado, gestionado y obtenido, bajo la responsabilidad única de **EL PROMITENTE COMPRADOR**, antes de la entrega de El Inmueble, una vez reciba los documentos necesarios para el mismo por parte de **EL DESARROLLADOR**.

4.3.2 Pagos en Moneda Extranjera: Queda expresamente convenido entre **LAS PARTES** que es de la esencia misma de este Contrato, que los pagos estipulados en el mismo sean efectuados en dólares estadounidenses. (US\$), no pudiendo ser obligado **EL DESARROLLADOR** a aceptar como pago, una suma equivalente en pesos dominicanos (RD\$) o cualquier otra moneda de curso legal o extranjera.

4.3.3 EL PROMITENTE COMPRADOR reconoce y acepta que todos los pagos correspondientes por la compra de El Inmueble deberán ser realizados en la cuenta bancaria indicada por **EL DESARROLLADOR**.

4.3.4 EL PROMITENTE COMPRADOR se compromete a pagar el precio de compra a **EL DESARROLLADOR** en los plazos previstos en este Contrato y, sin deducción, ni retardo alguno. **EL PROMITENTE COMPRADOR** reconoce y acepta que el cumplimiento en el tiempo convenido es esencial e imprescindible para que **EL DESARROLLADOR** pueda cumplir con su obligación de entrega de El Inmueble en la fecha programada.

4.3.5. En caso de que, por cualquier causa, **EL**

payment plan established in article 4, this conditional promise of sale will materialize and a definitive sales contract will be signed exclusively between **THE DEVELOPER** and **THE PROMISOR BUYER**, by means of which **THE DEVELOPER** will transfer THE Property to **THE PROMISING BUYER**.

4.3 It is agreed that with the full compliance of the payment plan established in article 4, this conditional promise of sale will materialize and a definitive sales contract will be signed exclusively between **THE DEVELOPER** and **THE PROMISOR BUYER**, by means of which **THE DEVELOPER** will transfer THE Property to **THE PROMISING BUYER**.

4.3.1. The payment of the balance that **THE PROMISOR BUYER must make** may be made by direct payment to **THE DEVELOPER** or by bank financing requested, managed and obtained, under the sole responsibility of **THE PROMISOR BUYER**, before the delivery of The Property, once he receives the necessary documents for the same from **THE DEVELOPER**.

4.3.2. Payments in Currency Foreign: It is expressly agreed between **THE PARTIES** It is of the very essence of this Contract that the payments stipulated herein be made in US dollars (US\$), and **THE DEVELOPER cannot be obliged** to accept as payment an equivalent sum in Dominican pesos (RD\$) or any other legal tender or currency foreigner.

4.3.3. THE PROMISING BUYER acknowledges and accepts that all payments corresponding to the purchase of the Property must be made into the bank account indicated by **THE DEVELOPER**.

4.3.4. THE PROMISING BUYER agrees to pay the purchase price to **THE DEVELOPER** within the timeframes stipulated in this Agreement, without any deductions or delays. **THE PROMISING BUYER** acknowledges and accepts that timely payment is essential for **THE DEVELOPER** to fulfill its obligation to deliver the property on the agreed date. scheduled.

4.3.5. Should **THE PROMISING BUYER, for any reason**, unilaterally decide to terminate this

PROMITENTE COMPRADOR decidiera de manera unilateral rescindir el presente Contrato o incurriera en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en virtud del mismo, **EL DESARROLLADOR** tendrá derecho, a título de indemnización por daños, perjuicios y gastos operativos, a retener el veinte por ciento (20%) del precio de venta del inmueble, así como a deducir previamente los honorarios por comisiones, gastos administrativos, costos de intermediación, mercadeo y cualesquiera otras erogaciones razonables en que haya incurrido con motivo de la presente operación. El monto restante que corresponda devolver a **EL PROMITENTE COMPRADOR** será reembolsado únicamente después de recibida la notificación escrita de rescisión y una vez que la unidad inmobiliaria haya sido revendida por **EL DESARROLLADOR**, en atención a las prácticas propias del mercado inmobiliario. Dicha suma no generará intereses de ningún tipo ni estará sujeta a indexación, actualización monetaria o variación cambiaria. El pago se realizará dentro de los quince (15) días siguientes a la reventa de la unidad, estableciéndose en todo caso un plazo máximo de noventa (90) días para su devolución, sin que **EL PROMITENTE COMPRADOR** pueda alegar agravio, perjuicio o reclamación adicional alguna por este concepto.

4.3.6 Desistimiento del Desarrollador. En caso de que **EL PROMITENTE COMPRADOR** incumpla la planificación de pagos establecida en el Artículo Cuarto del presente Contrato y/o cualquiera de las demás obligaciones asumidas en virtud del mismo, **EL DESARROLLADOR** podrá, a su sola discreción, dar por terminado de manera unilateral el presente Contrato, mediante notificación escrita dirigida a **EL PROMITENTE COMPRADOR** con treinta (30) días calendarios de anticipación, sin necesidad de intervención judicial o extrajudicial. Como consecuencia de dicha terminación, **EL DESARROLLADOR** devolverá a **EL PROMITENTE COMPRADOR** las sumas efectivamente recibidas con motivo de la presente operación, pudiendo retener hasta un veinte por ciento (20%) del precio de venta del inmueble, a título de indemnización por daños, perjuicios, gastos administrativos, costos operativos, comercialización, intermediación y demás erogaciones incurridas con ocasión del presente Contrato. El monto restante que corresponda devolver será pagado una vez la unidad inmobiliaria haya sido revendida por **EL DESARROLLADOR**, conforme a las prácticas del mercado inmobiliario. Dichas sumas no generarán intereses, indexación ni variación cambiaria alguna, renunciando **EL PROMITENTE COMPRADOR** a cualquier reclamación adicional por este concepto. La

Agreement or breach any of its obligations hereunder, **THE DEVELOPER** shall be entitled, as compensation for damages, losses, and operating expenses, to retain twenty percent (20%) of the property's sale price, as well as to deduct commission fees, administrative expenses, brokerage costs, marketing costs, and any other reasonable expenses incurred in connection with this transaction. The remaining amount due to **THE PROMISING BUYER** shall be refunded only after receipt of written notice of termination and once the property has been resold by **THE DEVELOPER**, in accordance with standard real estate market practices. This sum shall not accrue interest of any kind and shall not be subject to indexation, monetary adjustment, or exchange rate fluctuations. Payment will be made within fifteen (15) days following the resale of the unit, establishing in any case a maximum period of ninety (90) days for its return, without **THE PROMISOR BUYER** being able to allege any grievance, damage or additional claim for this concept.

4.3.6 Developer's Termination. Should **THE PROMISING BUYER** fail to comply with the payment schedule established in Article Four of this Contract and/or any of the other obligations assumed hereunder, **THE DEVELOPER** may, at its sole discretion, unilaterally terminate this Contract by providing **THE PROMISING BUYER** with thirty (30) calendar days' prior written notice, without the need for judicial or extrajudicial intervention. As a consequence of such termination, **THE DEVELOPER** shall return to **THE PROMISING BUYER** the sums actually received in connection with this transaction, and may retain up to twenty percent (20%) of the property's sale price as compensation for damages, losses, administrative expenses, operating costs, marketing, brokerage, and other expenses incurred in connection with this Contract. The remaining amount to be returned shall be paid once the real estate unit has been resold by **THE DEVELOPER**, in accordance with standard real estate market practices. These sums will not accrue interest, indexation, or any exchange rate variation, and **THE PROMISING BUYER** waives any additional claim in this regard. This provision will also apply when the termination results from **THE PROMISING BUYER's** failure to comply with applicable legal or regulatory provisions, including, but not limited to, regulations on the prevention of money laundering, terrorist financing, or FATCA

presente disposición será igualmente aplicable cuando la terminación derive del incumplimiento de disposiciones legales o regulatorias vigentes atribuibles al **PROMITENTE COMPRADOR**, incluyendo, sin limitarse, normativa sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o regulaciones FATCA.

4.3.7. Todo pago realizado fuera de los quince (15) días siguientes a la fecha en la cual debió haber sido realizado, estará sujeto al pago de una penalidad por mora calculada sobre la base de una tasa de interés mensual equivalente al tres por ciento (3%) del monto adeudado vencido según planificación de pago. Esta penalidad será calculada desde el momento del incumplimiento hasta el momento del pago de la suma vencida y la misma no implica en forma alguna renuncia por parte de **EL COMPRADOR** a los derechos conferidos en el presente Contrato.

4.3.8. En caso de producirse un retraso superior a treinta (30) días de la fecha de vencimiento de un pago, sin previa notificación de **EL PROMITENTE COMPRADOR**, estará sujeto al pago de una penalidad del diez por ciento (10%) de interés mensual del monto adeudado vencido según planificación de pago. En caso de que **EL PROMITENTE COMPRADOR** notifique el retraso y **EL DESARROLLADOR** acepte, no habrá penalidad, siempre y cuando exista un acuerdo mutuo entre **LAS PARTES**.

4.4. En el caso de que **EL PROMITENTE COMPRADOR** no cumpla con la planificación de pagos descrita en el artículo 4 de este Contrato luego de un plazo de tres (3) meses e igualmente los intereses devengados por mora según los puntos anteriores, **EL DESARROLLADOR** a su sola discreción, podrá perseguir la totalidad del pago por todas las vías de derecho o alternativamente declarar rescindido el presente Contrato de pleno derecho sin necesidad de intervención judicial alguna, lo cual **EL PROMITENTE COMPRADOR** declara entender y aceptar. Los pagos efectuados por **EL PROMITENTE COMPRADOR** en caso de no corresponder a la planificación de pago convenido serán aplicados a las sumas adeudadas en el siguiente orden:

- A.** A los intereses y cargos por mora.
- B.** A las cuotas vencidas por orden de antigüedad.
- C.** A las cuotas que correspondan conforme a la planificación de pago.

EL PROMITENTE COMPRADOR acepta y reconoce que **EL DESARROLLADOR** podrá solicitarle y será una obligación de **EL**

regulations.

4.3.7. Any payment made after fifteen (15) days from the due date will be subject to a late payment penalty calculated at a monthly interest rate of three percent (3%) of the outstanding amount due according to the payment schedule. This penalty will accrue from the date of default until the date of payment of the overdue amount and does not in any way constitute a waiver by **THE BUYER** of the rights granted in this Contract.

4.3.8. In the event of a delay exceeding thirty (30) days from the due date of a payment, without prior notification from **THE PROMISING BUYER**, a penalty of ten percent (10%) monthly interest will be charged on the outstanding amount due, according to the payment schedule. If **THE PROMISING BUYER** notifies **THE DEVELOPER** of the delay and **THE DEVELOPER** accepts, there will be no penalty, provided there is a mutual agreement between **THE PARTIES**.

4.4. Should **THE PROMISING BUYER** fail to comply with the payment plan described in Article 4 of this Contract after a period of three (3) months, and also fail to pay the accrued late payment interest as per the preceding points, **THE DEVELOPER**, at its sole discretion, may pursue full payment through all legal means or, alternatively, terminate this Contract automatically without the need for any judicial intervention, which **THE PROMISING BUYER** acknowledges and accepts. Any payments made by **THE PROMISING BUYER** that do not conform to the agreed payment plan will be applied to the outstanding amounts in the following installments. order:

- A.** To the interest and charges for blackberry.
- B.** To the overdue installments in order of seniority.
- Ct.** the corresponding quotas according to the planning of pay.

4.4.1 **THE PROMISOR BUYER** accepts and acknowledges **THE DEVELOPER may request, and it will be the PROMISOR BUYER 'S** obligation to provide, all the information

PROMITENTE COMPRADOR suministrarle toda la información que resulte necesaria para confirmar el origen lícito de los fondos utilizados para la adquisición de la unidad habitacional en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, resultando una potestad exclusiva de **EL DESARROLLADOR** abstenerse de recibir valores y de efectuar en su favor la venta de la unidad habitacional cuando no disponga de información suficiente respecto del origen de los fondos o exista una duda razonable.

ARTÍCULO 5: DESTINO DE EL INMUEBLE.

5.1 Uso de El Inmueble: Queda convenido entre **LAS PARTES** que El Inmueble descrito en el Ordinal 1.1 será utilizado exclusivamente para fines de vivienda. En consecuencia, **EL PROMITENTE COMPRADOR** se obliga a no instalar o establecer en el mismo ningún tipo de explotación comercial, incluyendo oficinas, bares, restaurantes, salas de baile, sin que esta enunciación resulte limitativa.

ARTÍCULO 6. Régimen de Condominio: Dado el proceso de Régimen de Condominio referido en el artículo 2 de este Contrato, y la necesidad de proceder con la individualización de cada apartamento en el Condominio en cuestión de conformidad con las provisiones de la Ley Número 5038, del 21 de Noviembre de 1958, que instruye un sistema especial para la propiedad por pisos o departamentos modificada por la Ley 108-05 del 25 de Marzo de 2005 que instituye el Registro Inmobiliario y sus Reglamentos, **LAS PARTES** reconocen que en adición a las condiciones establecidas en el Artículo 3 antes indicado, la entrega del Certificado de Propiedad de El Inmueble objeto de este Contrato estará condicionada a la vez a la constitución del régimen de condominio.

6.1. Constitución Régimen de Condominio: **EL PROMITENTE COMPRADOR** autoriza a **EL DESARROLLADOR** a realizar todas las diligencias que sean necesarias para la constitución del régimen de condominio y otorga poder a los mismos para someter ante las autoridades correspondientes El Reglamento, a su vez otorga poder a **EL DESARROLLADOR** para que en su nombre y representación ejerza los derechos de voto que le corresponderá en las asambleas de condóminos que sean realizadas una vez sea aprobado El Reglamento.

6.1.1. En caso de que el comprador decida arrendar o alquilar la propiedad, reconoce, consiente y se obliga a ceder la unidad funcional que adquiere, para que el administrador sea

necessary to confirm the lawful origin of the funds used for the acquisition of the housing unit in compliance with the provisions of Law 155-17 on Money Laundering and Financing of Terrorism, and it is the exclusive right of **THE DEVELOPER** to refrain from receiving securities and from carrying out the sale of the housing unit in his favor when he does not have sufficient information regarding the origin of the funds or there is a reasonable doubt.

ARTICLE 5: PURPOSE OF THE PROPERTY.

5.1 Use of The Property: As agreed between **THE PARTIES** The property described in Section 1.1 shall be used exclusively for residential purposes. Consequently, **THE PROMISING BUYER** agrees not to install or establish in it any type of commercial exploitation, including offices, bars, restaurants, dance halls, without this statement being limiting.

ARTICLE 6. Regime of Condominium : Given the Condominium Regime process referred to in Article 2 of this Contract, and the need to proceed with the individualization of each apartment in the Condominium in question in accordance with the provisions of Law Number 5038, of November 21, 1958, which instructs a special system for ownership by floors or apartments, modified by Law 108-05 of March 25, 2005, which establishes the Real Estate Registry and its Regulations, **THE PARTIES** They acknowledge that, in addition to the conditions established in Article 3 above, the delivery of the Certificate of Ownership of the Property subject to this Contract will also be conditional upon the establishment of the regime of condominium.

6.1. Constitution of the Regime Condominium: **THE PROMISING BUYER** authorizes **THE DEVELOPER** to carry out all the necessary procedures for the establishment of the condominium regime and grants power to the same to submit the Regulations to the corresponding authorities, in turn grants power to **THE DEVELOPER** to exercise in his name and representation the voting rights that will correspond to him in the condominium assemblies that are held once the Regulations are approved.

6.1.1. In the event that the buyer decides to lease or rent the property, he acknowledges, consents and undertakes to assign the functional unit that he acquires, so that the administrator is the one who arranges the rental program that will be used

quien disponga el programa de renta que será utilizado para dicho alquiler.

6.1.2. EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a ceder a **EL DESARROLLADOR** a facultad para que sea este último quien designe el administrador del condominio, esto como garantía de mantener el valor de la inversión y la buena administración del mismo, así como la seguridad de los demás propietarios.

6.1.3. Contratación de Servicios: EL PROMITENTE COMPRADOR, se compromete frente a **EL DESARROLLADOR**, a votar en la primera asamblea de condómines que se celebre conforme a las provisiones de El Reglamento una vez este se encuentre aprobado, a favor de la suscripción de un Contrato de Suministro de Servicios entre el Condominio y **EL DESARROLLADOR** o los terceros que éste designe.

6.1.4. Usos Permitidos y Prohibidos: EL PROMITENTE COMPRADOR declara conocer y suscriben de manera personal con la firma del presente Documento el Estándares de Uso y Convivencia de **MAKAI RESIDENCES**.

6.1.5. Asimismo, **EL PROMITENTE COMPRADOR**, otorga poder a **EL DESARROLLADOR**, para que en su nombre y representación ejerzan los derechos de voto que le corresponderá en las asambleas de condóminos que sean realizadas una vez sea aprobado el Reglamento. A estos fines, **EL PROMITENTE COMPRADOR** se compromete a suscribir a favor de **EL DESARROLLADOR** cualquier documentación que sea necesaria para formalizar el poder que mediante este Contrato se otorga.

6.1.6. LAS PARTES reconocen y aceptan expresamente que el proyecto **MAKAI RESIDENCES** ha sido concebido, estructurado y será operado bajo un modelo de **condo-hotel**, lo cual implica la integración de las unidades privadas dentro de un esquema de explotación hotelera organizado y centralizado. En ese sentido, **EL PROMITENTE COMPRADOR declara, reconoce y otorga su consentimiento expreso, pleno e irrevocable** respecto de dicho modelo de operación condo-hotel, aceptando que el uso, administración y explotación de la unidad se encuentran sujetos a las políticas, reglamentos, lineamientos operativos y estándares establecidos para el funcionamiento integral del proyecto. Asimismo, LAS PARTES acuerdan que la sociedad **OPHDOM CONDOS, S.R.L.**, o cualquier entidad que válidamente la sustituya o designe el

for said rental.

6.1.2. THE PROMISING BUYER agrees to assign to **THE DEVELOPER** the power for the latter to appoint the condominium administrator, this as a guarantee to maintain the value of the investment and the good administration thereof, as well as the security of the other owners.

6.1.3. Contracting of Services: THE PROMISOR BUYER undertakes to **THE DEVELOPER** to vote in the first condominium assembly held in accordance with the provisions of the Regulations once they are approved, in favor of signing a Service Supply Contract between the Condominium and **THE DEVELOPER** or the third parties designated by the latter.

6.1.4. Permitted Uses and Prohibited: THE PROMISOR BUYER declares that they know and personally subscribe to the Standards of Use and Coexistence of **MAKAI RESIDENCES by signing this Document**.

6.1.5. Likewise, **THE PROMISING BUYER** grants power of attorney to **THE DEVELOPER** to exercise, on its behalf and in its representation, the voting rights that will correspond to it in the condominium owners' meetings held once the Regulations are approved. To this end, **THE PROMISING BUYER** undertakes to sign in favor of **THE DEVELOPER** any documentation that may be necessary to formalize the power of attorney granted by this Contract. grants.

6.1.6. THE PARTIES hereby acknowledge and expressly agree that the **MAKAI RESIDENCES** project has been conceived, structured, and will be operated under a **condo-hotel model**, which entails the integration of individually owned units into a centralized and organized hospitality operation. In this regard, **THE PROMISING PURCHASER hereby expressly, fully, and irrevocably acknowledges and consents** to such condo-hotel operational structure, accepting that the use, management, and exploitation of the unit shall be subject to the policies, rules, operational guidelines, and standards governing the overall functioning of the project. Furthermore, THE PARTIES agree that **OPHDOM CONDOS, S.R.L.**, or any entity that may validly replace or be designated by the developer, shall act as the **exclusive operator of the CONDOMINIUM** for a period of fifteen (15) years as from its incorporation, and shall have

desarrollador, será la **operadora exclusiva del CONDOMINIO**, por un período de quince (15) años contados a partir de su constitución, teniendo a su cargo, de manera exclusiva, la gestión, administración y explotación del **programa de rentas de corta estadía** (esto es, por períodos menores de ciento ochenta (180) días) de todas las unidades del proyecto. En virtud de lo anterior, **EL PROMITENTE COMPRADOR acepta y se obliga a adherirse al referido programa de rentas de corta estadía**, así como a las normas, condiciones operativas, reglamentos internos y acuerdos que rijan dicha operación, los cuales formarán parte integral del régimen de funcionamiento del proyecto. No obstante lo anterior, en caso de que **EL PROMITENTE COMPRADOR** desee destinar su unidad a **arrendamientos de larga duración** (esto es, por períodos iguales o superiores a ciento ochenta (180) días), podrá:

- (i) Gestionar dicha actividad directamente, por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad, en cumplimiento de las normas aplicables; o
- (ii) De manera voluntaria, suscribir con el operador el correspondiente acuerdo de administración, explotación o gestión, conforme a los términos y condiciones que dicha entidad establezca. En todo caso, **EL PROMITENTE COMPRADOR** reconoce que el modelo condo-hotel constituye un elemento esencial del proyecto, por lo que se compromete a no realizar actos u omisiones que contravengan, afecten o desnaturalicen su funcionamiento.

ARTÍCULO 7: FECHA DE ENTREGA. **EL DESARROLLADOR** se obliga y compromete a entregar **EL INMUEBLE** totalmente terminado y apto para ser utilizado conforme a su destino antes indicado, sustancialmente con las instalaciones urbanísticas y los acabados; terminaciones e instalaciones básicas, una vez se efectúe el pago total del precio de venta y en un plazo de veinticuatro (24) meses luego de obtener los permisos correspondientes.

7.1. Entrega por habitabilidad del inmueble. **EL PROMITENTE COMPRADOR** reconoce y declara aceptar que, para que **EL DESARROLLADOR** se encuentre en disposición de entregar **EL INMUEBLE** objeto del presente Contrato, no será necesario que **EL PROYECTO** en su totalidad se encuentre concluido, siendo suficiente que el inmueble cuente con las condiciones esenciales de habitabilidad conforme al esquema de construcción aprobado. En consecuencia, se considerará cumplida la obligación de entrega cuando:

the exclusive authority to manage, administer, and operate the **short-term rental program** (i.e., rentals for periods of less than one hundred eighty (180) days) for all units within the project. Accordingly, **THE PROMISING PURCHASER hereby agrees and undertakes to adhere to the short-term rental program**, as well as to all applicable rules, operational standards, internal regulations, and agreements governing such program, which shall be deemed an integral part of the project's operational framework. Notwithstanding the foregoing, in the event that **THE PROMISING PURCHASER** wishes to allocate the unit for **long-term rentals** (i.e., periods equal to or exceeding one hundred eighty (180) days), the purchaser may:

- (i) Manage such activity directly, at their own discretion and sole responsibility, in compliance with applicable laws; or

- (ii) Voluntarily enter into a management, operation, or rental agreement with the operator, subject to the terms and conditions established by such entity.

In all cases, **THE PROMISING PURCHASER** acknowledges that the condo-hotel model constitutes an essential element of the project and agrees not to undertake any actions or omissions that may undermine, conflict with, or adversely affect its operation.

ARTICLE 7: DELIVERY DATE. **THE DEVELOPER** agrees and undertakes to deliver **THE PROPERTY** fully finished and suitable for use according to its intended purpose indicated above, substantially with the urban facilities and finishes; basic finishes and installations, once the total payment of the sale price has been made and within a period of twenty-four (24) months after obtaining the corresponding permits.

7.1. Delivery of the property for habitability. **THE PROMISING BUYER** acknowledges and declares that, in order for **THE DEVELOPER** to be in a position to deliver **THE PROPERTY** subject to this Contract, it will not be necessary for **THE PROJECT** to be fully completed, it being sufficient that the property has the essential conditions of habitability according to the approved construction scheme. Therefore, the delivery obligation will be considered fulfilled when:

a) EL INMUEBLE se encuentre sustancialmente terminado y apto para su uso y ocupación; b) Las áreas comunes indispensables, servidumbres y servicios básicos se encuentren operativos, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa: suministro eléctrico, acueducto, sistema sanitario y aguas residuales, fachada terminada, seguridad y control de acceso; y c) Exista libre acceso de entrada y salida a EL PROYECTO. La terminación de áreas accesorias, detalles menores o trabajos complementarios no impedirá la entrega válida del inmueble. 7.2. Plazo de entrega y período de gracia. EL DESARROLLADOR se compromete a cumplir con sus obligaciones de entrega dentro del plazo convenido. No obstante, LAS PARTES acuerdan un período de gracia de hasta ciento ochenta (180) días calendarios contados a partir del vencimiento de la FECHA PROGRAMADA, el cual se otorga en beneficio de EL DESARROLLADOR, sin que durante dicho plazo pueda reputarse incumplimiento de sus obligaciones. Este plazo podrá extenderse cuando el retraso obedezca a causas ajenas a la voluntad de EL DESARROLLADOR. 7.3. Fuerza mayor o caso fortuito. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la FECHA PROGRAMADA y cualquier plazo adicional podrán extenderse cuando se produzcan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten directa o indirectamente el desarrollo, construcción o entrega de EL PROYECTO, tales como, y sin que esta enumeración sea limitativa: huelgas, motines, conflictos civiles, disposiciones o actos de autoridades gubernamentales o municipales, suspensiones administrativas o ambientales, emergencias o calamidades públicas, huracanes, terremotos, tornados, inundaciones, pandemias, cierres de fronteras, escasez o ausencia temporal o permanente de materiales de construcción o mano de obra, o cualquier otro acontecimiento fuera del control razonable de EL DESARROLLADOR. Durante la vigencia de dichas circunstancias, los plazos quedarán automáticamente suspendidos o prorrogados por el tiempo que duren sus efectos. 7.4. Imposibilidad de entrega y derecho de rescisión. Si por causas distintas a las anteriormente previstas EL DESARROLLADOR no pudiese entregar EL INMUEBLE dentro de la FECHA PROGRAMADA, incluyendo el período de gracia y las extensiones derivadas de fuerza mayor o caso fortuito, EL PROMITENTE	a) THE PROPERTY is substantially finished and suitable for use and occupancy; b) The essential common areas, easements and basic services are operational, including, but not limited to: electricity supply, water supply, sanitary and wastewater system, finished facade, security and access control; and c) There is free access to enter and exit THE PROJECT. The completion of accessory areas, minor details or complementary work will not prevent the valid delivery of the property. 7.2. Delivery Deadline and Grace Period. THE DEVELOPER agrees to fulfill its delivery obligations within the agreed timeframe. However, THE PARTIES agree to a grace period of up to one hundred and eighty (180) calendar days from the expiration of the SCHEDULED DATE, which is granted for the benefit of THE DEVELOPER, and during this period, no breach of its obligations may be considered. This period may be extended when the delay is due to causes beyond the control of THE DEVELOPER. 7.3. Force Majeure or Fortuitous Event. Notwithstanding the foregoing, the SCHEDULED DATE and any additional deadlines may be extended when situations of force majeure or fortuitous events occur that directly or indirectly affect the development, construction, or delivery of THE PROJECT, such as, but not limited to: strikes, riots, civil conflicts, provisions or acts of governmental or municipal authorities, administrative or environmental suspensions, emergencies or public calamities, hurricanes, earthquakes, tornadoes, floods, pandemics, border closures, temporary or permanent shortages or absence of construction materials or labor, or any other event beyond the reasonable control of THE DEVELOPER. During the period of such circumstances, the deadlines will be automatically suspended or extended for the duration of their effects. 7.4. Impossibility of Delivery and Right of Termination. If, for reasons other than those previously stated, THE DEVELOPER is unable to deliver THE PROPERTY by the SCHEDULED DATE, including the grace period and any extensions resulting from force majeure or fortuitous event, THE PROMISING BUYER may
---	--

COMPRADOR podrá optar por la rescisión del presente Contrato y exigir el reembolso de la totalidad de las sumas pagadas, más un interés anual equivalente al tres por ciento (3%) del monto entregado, a título de penalidad e indemnización. **EL PROMITENTE COMPRADOR** deberá notificar dicha decisión por escrito, disponiendo **EL DESARROLLADOR** de un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días contados a partir de la recepción de dicha notificación para efectuar el reembolso correspondiente.

ARTÍCULO 8. Aseguramiento de El Inmueble: **EL PROMITENTE COMPRADOR** se obliga a mantener asegurado El Inmueble descrito en el Ordinal 1.1 después de recibirlo con una compañía de seguros de primer orden, de conformidad con el ranking de la Superintendencia de Seguros, dicho Inmueble deberá estar asegurado por un valor total y/o mayor al valor de la propiedad, en el entendido de que en ningún caso el monto asegurado podrá ser inferior al valor de El Inmueble.

8.1.1. Del mismo modo, **LAS PARTES** convienen que **EL PROMITENTE COMPRADOR** deberá suministrar a **EL DESARROLLADOR** evidencia de la renovación de las referidas pólizas, según aplique, dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de vencimiento de estas. No obstante, lo anteriormente indicado, **EL DESARROLLADOR** está autorizado, sin estar obligado a ello, a renovar por cuenta de **EL PROMITENTE COMPRADOR** las antes referidas pólizas de seguro.

8.1.2 Siniestro: En caso de siniestro, **EL PROMITENTE COMPRADOR** tendrá la obligación de aplicar las sumas recibidas por concepto de las pólizas de seguro antes indicadas a la reparación de El Inmueble objeto del presente Contrato y a los daños ocasionados a terceros.

ARTÍCULO 9: PAGO DE IMPUESTOS.
Obligación de EL PROMITENTE COMPRADOR: **EL PROMITENTE COMPRADOR** deberá satisfacer a sus expensas todos los impuestos, tributos, tasas, contribuciones, honorarios y en general, todos los gastos de cualquier naturaleza que tengan su origen en el otorgamiento, formalización, inscripción, cancelación de las cargas, gravámenes o privilegios que se le otorguen, resolución o ejecución de este, etc.

ARTICULO 10: Arbitrios:
10.1. Queda convenido que **EL PROMITENTE**

choose to terminate this Contract and demand a full refund of all sums paid, plus annual interest equivalent to three percent (3%) of the amount paid, as a penalty and compensation. **THE PROMISING BUYER** must notify **THE DEVELOPER** of this decision in writing, and **THE DEVELOPER will have** a maximum period of one hundred and eighty (180) days from the date of receipt of said notification to make the corresponding refund.

ARTICLE 8. Assurance of The Property: **THE PROMISING BUYER** undertakes to keep the Property described in Ordinal 1.1 insured after receiving it with a first-rate insurance company, in accordance with the ranking of the Superintendency of Insurance, said Property must be insured for a total value and/or greater than the value of the property, with the understanding that in no case may the insured amount be less than the value of the Property.

8.1.1. Similarly, **THE PARTIES** They agree that **the PROMISOR BUYER** shall supply **THE DEVELOPER shall** provide evidence of the renewal of the aforementioned policies, as applicable, within ten (10) days prior to their expiration date. Notwithstanding the foregoing, **THE DEVELOPER** is authorized, but not obligated, to renew the aforementioned insurance policies on behalf of **THE PROMISING BUYER.**

8.1.2 Loss: In case of loss, **THE PROMISOR BUYER** will have the obligation to apply the sums received from the insurance policies indicated above to the repair of the Property subject to this Contract and the damages caused to third parties.

ARTICLE 9: PAYMENT OF TAXES.
Obligation of THE PROMISOR BUYER: **THE PROMISOR BUYER** shall satisfy at his own expense all taxes, duties, fees, contributions, fees and in general, all expenses of any nature that originate from the granting, formalization, registration, cancellation of the charges, encumbrances or privileges that are granted to him, resolution or execution of this, etc.

ARTICLE 10: Fees:
10.1. It is agreed that **THE PROMISOR BUYER,**

COMPRADOR , de igual manera una vez reciba la referida unidad se compromete al pago de los arbitrios municipales y cualquier otro que se derive de impuestos relativos a la propiedad del referido inmueble y/o necesarios para el levantamiento de construcciones en el mismo, por lo que por este mismo Contrato se exime de toda responsabilidad de pago de los mismos a EL DESARROLLADOR.	once he receives the aforementioned unit, undertakes to pay the municipal fees and any other taxes related to the property of the aforementioned property and/or necessary for the construction of buildings on it, and therefore, by this same Contract, THE DEVELOPER is exempted from all responsibility for the payment of these fees.
10.2. Si por cualquier circunstancia, EL DESARROLLADOR, actuando como gestora de negocios, liquidará provisionalmente cualesquiera gastos, honorarios, impuestos, etc., originados por uno o más de los conceptos indicados en el presente Artículo, las sumas avanzadas a tales fines generarán intereses en favor de EL DESARROLLADOR en razón del tres por ciento (3%) mensual. El pago de las sumas avanzadas, conjuntamente con el pago de los intereses correspondientes, será efectuado por EL PROMITENTE COMPRADOR en un plazo de Treinta (30) días, a partir de la fecha de su desembolso por parte de EL DESARROLLADOR, o al efectuar el pago de la cuota por concepto de Servicios inmediatamente siguiente a la fecha de desembolso, el que se verifique primero.	10.2. If, for any reason, THE DEVELOPER, acting as business manager, provisionally settles any expenses, fees, taxes, etc., arising from one or more of the items indicated in this Article, the sums advanced for such purposes will accrue interest in favor of THE DEVELOPER at a rate of three percent (3%) per month. The payment of the sums advanced, together with the corresponding interest, will be made by THE PROMISING BUYER within thirty (30) days from the date of disbursement by THE DEVELOPER, or upon making the payment of the installment for Services immediately following the disbursement date, whichever occurs first.
ARTÍCULO 11. RÉGIMEN DE INVITADOS, ARRENDATARIOS, USUARIOS U OCUPANTES DE EL INMUEBLE.	ARTICLE 11. REGIME OF GUESTS, TENANTS, USERS OR OCCUPANTS OF THE PROPERTY.
Cumplimiento Reglamentación: EL PROMITENTE COMPRADOR siempre será responsable de que los arrendatarios, invitados, usuarios u ocupantes a cualquier título cumplan con la reglamentación aplicable a los usuarios de los inmuebles que conforman el Proyecto. En tal sentido, EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a hacer del conocimiento de las personas antes citadas dichas obligaciones sin que éstas últimas puedan alegar ignorancia de estas.	Regulatory Compliance: THE PROMISING BUYER shall always be responsible for ensuring that tenants, guests, users, or occupants, regardless of their legal status, comply with the regulations applicable to users of the properties comprising the Project. In this regard, THE PROMISING BUYER is obligated to make these obligations known to the aforementioned individuals, and they may not claim ignorance thereof.
ARTÍCULO 12. DERECHO DE PRIMERA OPCIÓN.	ARTICLE 12. RIGHT OF FIRST CHOICE.
12.1. Derecho de Opción Preferencial: Queda expresamente convenido entre LAS PARTES que EL DESARROLLADOR tendrá el derecho de opción preferencial para adquirir de EL PROMITENTE COMPRADOR El Inmueble (Derecho de Opción Preferencial). En consecuencia, si EL PROMITENTE COMPRADOR desea vender o de otra forma transferir la propiedad de El Inmueble deberá notificarlo por escrito a EL DESARROLLADOR (Notificación de Opción Preferencial) en el momento en que el mismo se haga disponible para venta. La Notificación de Opción	12.1. Right of Option Preferential: It is expressly agreed between THE PARTIES THE DEVELOPER shall have the right of first refusal to acquire the Property from THE PROMISING BUYER (Right of First Refusal). Consequently, if THE PROMISING BUYER wishes to sell or otherwise transfer ownership of the Property, they must notify THE DEVELOPER in writing (Notice of Right of First Refusal) as soon as the Property becomes available for sale. The Notice of Right of First Refusal must describe the Property offered, state the sale price, and specify the terms under which THE DEVELOPER is

Preferencial deberá describir El Inmueble ofrecido, contener el precio de venta, así como los demás términos en los cuales se encuentra en la disposición de vender y deberá incluir información detallada acerca del potencial comprador, si lo hubiere, incluyendo copia fotostática de cualquier oferta realizada por el mismo, así como evidencia de su compromiso de suscribir los contratos anexos al presente Acuerdo y/o sus modificaciones.

1211 Si **EL DESARROLLADOR** desea ejercer su Derecho de Opción Preferencial, deberá notificarlo a **EL PROMITENTE COMPRADOR** dentro de los Treinta (30) días de haber recibido la Notificación de Opción Preferencial, indicando su intención de ejercer su Derecho de Opción Preferencial respecto a El Inmueble. Si la Notificación de Opción Preferencial no fuere respondida por **EL DESARROLLADOR** dentro de ese plazo, el silencio será interpretado como rechazo a la misma.

1212 Si **EL DESARROLLADOR** no ejerce su Derecho de Opción Preferencial, **EL PROMITENTE COMPRADOR** tendrá el derecho de vender El Inmueble, de acuerdo con los términos establecidos en la Notificación de Opción Preferencial, a la persona o entidad indicada en la referida Notificación, en el entendido de que la modificación de los términos allí indicados dará lugar a la emisión a **EL DESARROLLADOR** de una nueva Notificación de Opción Preferencial y al inicio de un nuevo plazo de Treinta (30) días para decidir sobre esta nueva oferta.

1213 **EL PROMITENTE COMPRADOR** consciente en que este derecho de preferencia será registrado a favor de **EL DESARROLLADOR**, por ante el Registrador de Títulos competente.

1214 En el caso de que **EL PROMITENTE COMPRADOR** sea una persona jurídica, deberá proceder en la forma establecida en este artículo, es decir, que deberá ofrecer en venta El Inmueble a **EL DESARROLLADOR** bajo las mismas condiciones arriba establecidas. Asimismo, se procederá en igual forma en caso de verificarse de la disolución y/o nulidad y/o quiebra de **EL PROMITENTE COMPRADOR**, decretada por la causa que fuere por la jurisdicción o el organismo de control de la sociedad competente. La violación de esta Cláusula entrañará de pleno derecho y sin formalidad judicial o extra-judicial alguna, la resolución del presente Contrato.

1215 **Acuerdo de EL PROMITENTE**

willing to sell. It must also include detailed information about the potential buyer, if any, including a photocopy of any offer made by **THE PROMISING BUYER**, as well as evidence of their commitment to enter into the contracts attached to this Agreement and/or its implementing agreements. modifications.

1211 If ~~Should~~ **THE DEVELOPER** wish to exercise its Right of First Refusal, it must notify **THE PROMISING BUYER** within thirty (30) days of receiving the Notice of Right of First Refusal, indicating its intention to exercise its Right of First Refusal with respect to the Property. If the Notice of Right of First Refusal is not answered by **THE DEVELOPER** within that period, the silence will be interpreted as a rejection of the same.

1212 If **THE DEVELOPER** does not exercise its Right of First Refusal, **THE PROMISING BUYER** shall have the right to sell the Property, in accordance with the terms established in the Notice of Right of First Refusal, to the person or entity indicated in said Notice, it being understood that the modification of the terms indicated therein shall give rise to the issuance to **THE DEVELOPER** of a new Notice of Right of First Refusal and the commencement of a new period of thirty (30) days to decide on this new offer.

1213 **THE PROMISING BUYER**, aware that this right of preference will be registered in favor of **THE DEVELOPER**, before the Registrar of Titles competent.

1214 If **THE PROMISING BUYER** is a legal entity, it must proceed as established in this article, that is, it must offer the Property for sale to **THE DEVELOPER** under the same conditions established above. Likewise, the same procedure will apply in the event of the dissolution, annulment, or bankruptcy of **THE PROMISING BUYER**, decreed for any reason by the competent jurisdiction or regulatory body. Violation of this Clause will automatically result in the termination of this Agreement without any judicial or extrajudicial formality. Contract.

1215 **Agreement of THE PROMISOR BUYER:**

COMPRADOR : EL PROMITENTE COMPRADOR , por medio del presente Contrato, estipula en nombre de los terceros vinculados al mismo, tales como sociedades controladas por éste o con participación considerable de la misma, socios, empleados o representantes, su sumisión a lo pactado en el presente Contrato, en el entendido de que, podrá prevalecerse de las faltas o incumplimientos de dichos terceros para violar las prescripciones de este Contrato. 1216 Constitución, Existencia y Autorización: En caso de ser entidades jurídicas, EL DESARROLLADOR y EL PROMITENTE COMPRADOR declaran estar debidamente organizados y que existen bajo las leyes de su país de incorporación. Adicionalmente, sean o no entidades jurídicas, declaran que poseen todos los poderes requeridos para ser dueños de sus propiedades y para conducir sus negocios como lo hacen al presente. 1217. Poder y Autorización: LAS PARTES poseen las facultades, poderes y autorizaciones necesarias para otorgar y dar cumplimiento a los términos de este Contrato. Igualmente, las personas físicas que firman, en nombre y representación de cada una de LAS PARTES, están provistas de plenos poderes otorgados por el órgano societario competente para asumir todos y cada uno de los derechos y obligaciones que consagra el presente Contrato con respecto de sus representadas. 1218 No Renuncia: Todas las acciones estipuladas en este Contrato a favor de EL DESARROLLADOR para la obtención del cumplimiento por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR de las obligaciones a su cargo son acumulativas con cualesquiera otras acciones, legales o de índole administrativa, existentes o que existan en el futuro y EL DESARROLLADOR se reservan el derecho de ejercer las mismas de manera discrecional, en el entendido de que el ejercicio de una cualquiera de ellas no implica su renuncia a las demás acciones disponibles. 1219 Sobrevivencia: Todos los convenios, garantías, manifestaciones y acuerdos contenidos en el presente Contrato y sus anexos sobrevivirán a la suscripción de este, seguirán a El Inmueble, comprenderán y vincularán a los herederos, albaceas, administradores, sucesores y causahabientes de LAS PARTES respectivas. 12110 EL PROMITENTE COMPRADOR reconoce que en el caso de que EL	THE PROMISOR BUYER, through this Contract, stipulates on behalf of third parties linked to it, such as companies controlled by it or with considerable participation of it, partners, employees or representatives, their submission to what is agreed in this Contract, with the understanding that, it may take advantage of the faults or breaches of said third parties to violate the provisions of this Contract. 1216 Constitution, Existence and Authorization: If they are legal entities, THE DEVELOPER and THE PROMISING BUYER represent that they are duly organized and exist under the laws of their country of incorporation. Additionally, whether or not they are legal entities, they represent that they possess all the powers required to own their properties and to conduct their business as they currently do. 1217. Power and Authorization: THE PARTIES They possess the necessary faculties, powers, and authorizations to grant and fulfill the terms of this Contract. Likewise, the individuals who sign, on behalf of and representing each of the Parties, are provided with full powers granted by the competent corporate body to assume each and every one of the rights and obligations established in this Contract with respect to their represented. 1218 No Waiver: All actions stipulated in this Contract in favor of THE DEVELOPER to obtain compliance by THE PROMISING BUYER with the obligations incumbent upon him are cumulative with any other actions, legal or administrative, existing or that may exist in the future, and THE DEVELOPER reserves the right to exercise them at his discretion, it being understood that the exercise of any one of them does not imply his waiver of the other actions available. 1219 Survival: All covenants, warranties, representations and agreements contained in this Contract and its annexes shall survive the execution of this Contract, shall follow the Property, and shall include and bind the heirs, executors, administrators, successors and assigns of THE PARTIES respective. 12110 THE PROMISOR BUYER acknowledges that in the event that THE DEVELOPER
--	---

DESARROLLADOR le apruebe y acepte ceder o traspasar a terceros los derechos que le confiere el presente contrato de opción a compra la primera opción siempre será a **EL DESARROLLADOR y EL PROMITENTE COMPRADOR** no podrá ceder o traspasar sus derechos por un valor por debajo del precio de compra.

12.2 Declaraciones de LAS PARTES: Queda comprendido que no hay acuerdos o manifestaciones orales o escritos entre **EL DESARROLLADOR y EL PROMITENTE COMPRADOR** que afecten el presente Contrato y el mismo sustituye y cancela cualesquiera y todas las negociaciones, arreglos, manifestaciones y entendidos previos que pudiere haber entre **LAS PARTES**. El presente Contrato sólo podrá ser modificado o alterado por acuerdo escrito entre **LAS PARTES** y ninguna acción u omisión de ningún empleado o agente de **LAS PARTES** o de ningún corredor, si lo hubiere, alterará, cambiará o modificará ninguna de las disposiciones de este.

12.2.1 Gastos Legales y Honorarios: Todos los gastos legales, honorarios de abogados y demás costos similares que se deriven de la formalización, cumplimiento o extinción del presente Contrato y sus anexos estarán a cargo de **EL PROMITENTE COMPRADOR**. Si bien dichos gastos fueron inicialmente considerados dentro del precio de venta, en la práctica se reflejaron y efectuaron como un pago adicional e independiente, el cual fue realizado por **EL PROMITENTE COMPRADOR** al momento de la firma del presente Contrato. En virtud de lo anterior, **EL DESARROLLADOR** deja constancia expresa de haber recibido dichas sumas y, por tanto, otorga Recibo de Descargo Total y Finiquito Legal a favor de **EL PROMITENTE COMPRADOR** por los montos correspondientes a estos conceptos.

12.2.2 Ley Aplicable: **LAS PARTES** convienen que el presente Contrato estará regido y será interpretado de conformidad con las leyes de la República Dominicana y que en el caso de surgir dificultades en su interpretación o en su ejecución las mismas serán de la competencia de los tribunales dominicanos.

12.2.3 Elección de Domicilio: Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones indicadas en este Contrato. Las partes otorgan total validez a todas las notificaciones y otras comunicaciones, las cuales se reputarán haber sido realizadas cuando sean entregadas personalmente, por correo certificado, correo

approves and accepts to assign or transfer to third parties the rights conferred upon him by this purchase option agreement, the first option will always be to **THE DEVELOPER** and **THE PROMISING BUYER** may not assign or transfer his rights for a value below the purchase price.

12.2 Representations of the Parties: It is understood that there are no prior oral or written agreements or representations between **THE DEVELOPER** and **THE PROMISING BUYER** that affect this Agreement, and this Agreement supersedes and cancels any and all prior negotiations, arrangements, representations, and understandings that may have existed between **the Parties**. This Agreement may only be modified or altered by written agreement between **the Parties**, and no action or omission by any employee or agent of **the Parties** or any broker, if any, shall alter, change, or modify any of its provisions.

12.2.1 Legal Expenses and Fee: All legal expenses, attorney's fees, and other similar costs arising from the execution, performance, or termination of this Contract and its annexes shall be borne by **THE PROMISING BUYER**. Although these expenses were initially included in the sale price, in practice they were reflected and made as an additional and separate payment, which was made by **THE PROMISING BUYER** upon signing this Contract. Therefore, **THE DEVELOPER** expressly acknowledges having received these sums and, consequently, issues a Full Release and Legal Completion Receipt in favor of **THE PROMISING BUYER** for the amounts corresponding to these items.

12.2.2 Law Applicable: **THE PARTIES** agree that this Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic Dominican Republic and that in the case of emerge Any difficulties in its interpretation or execution will fall under the jurisdiction of the Dominican courts.

12.2.3 Choice of Address: For all purposes and consequences of this agreement, the parties choose domicile at the addresses stated at the beginning of this contract. The parties give full validity to all notifications and other communications, which shall be deemed to have been made when delivered in person, by registered mail, email, sheriff's act, or instant

electrónico, acto de alguacil, o servicio de mensajería instantánea, dirigidas a las partes en las direcciones consignadas en este contrato. Las notificaciones a realizarse vía correo electrónico podrán ser bajo la mayor libertad.

12.2.4 Derecho Común: LAS PARTES aceptan todas las estipulaciones contenidas en el presente Contrato y para lo no previsto en el mismo se remiten al derecho común.

12.2.5 Validez De Las Firmas Remotas y Electrónicas.: Las partes acuerdan y reconocen que las firmas colocadas de manera remota o mediante medios electrónicos o digitales ("firma electrónica") tendrán plena validez y efecto legal para los fines de este contrato en virtud de lo establecido en el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 126-02, sobre Comercio Electronico, Documentos y Firmas

Digitales, y sus modificaciones. Asimismo, ambas partes han aceptado y verificado sus respectivas firmas las cuales contarán con certificación electrónica o, en su defecto, serán validadas con el simple envío del contrato a través de medios electrónicos propuestos por las partes, cumpliendo con los requisitos necesarios para garantizar la autenticidad y validez de dichas firmas y que, el contenido del presente acto es auténtico y cierto.

12.2.6 Anexos: Los documentos anexados a este contrato se consideran parte integral de este, los siguientes serán:

- a) Plano de La Unidad.
- b) Memoria de calidades.
- c) Instructivo de Pago por Transferencia.
- e) Precio y Forma de Pago de La Unidad.
- f) Declaración Maestra de Cap Cana.

messenger service, addressed to the parties at the addresses specified in this contract. Notifications sent via email may be under the utmost freedom.

12.2.4 Common Law: THE PARTIES accept all the stipulations contained in this Contract and for matters not provided for herein they refer to common law.

12.2.5 Validity Of Remote And Electronic Signatures.: The parties agree and acknowledge that the signatures placed remotely or through electronic or digital means ("electronic signature") shall have full validity and legal effect for the purposes of this contract, in accordance with the provisions of the Regulations for the Application of Law No. 126-02 on Electronic Commerce, Digital Documents, and Digital Signatures, and its amendments. Furthermore, the parties have accepted and verified their respective signatures, which shall have electronic certification or, shall be validated by the simple transmission of the contract through electronic means proposed by the parties, meeting the necessary requirements to ensure the authenticity and validity of such signatures and that the content of this document is authentic and true.

12.2.6 Annexes: The documents attached to this contract are deemed to form an integral part thereof; these are as follows:

- a) Plan of the Unit.
- b) Specifications.
- c) Bank Transfer Payment Instructions.
- e) Price and Method of Payment for the Unit.
- f) Cap Cana Master Declaration.

Por **EL DESARROLLADOR/** By **THE DEVELOPER:**

JOSE ANTONIO GONZALEZ DIAZ
En Rep. De **IGUANAS LAKE CONDO & RESIDENCES, S.R.L**

Por **EL PROMITENTE COMPRADOR /**
By **THE PROMISOR BUYER:**

